

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת קטי קטרין שטרית

פ/25/6021

הצעת חוק הקאדים (תיקון – גיל פרישה לקאדי שילדו נפטר), התשפ"ה–2025

הוספת סעיף 13ג 1. בחוק הקאדים, התשכ"א–1961¹, אחרי סעיף 13ב יבוא:

"יציאה לקיצבה 13ג. (א) על אף האמור בסעיף 13, קאדי שהוא הורה לקאדי שילדו נפטר בקשה להארכת כהונתו בארבע שנים מיום הגיעו לגיל שבעים.

(ב) בקשה לפי סעיף קטן (א) תאושר על ידי הוועדה לבחירת קאדים, בהיוועצות עם נשיא בית הדין השרעי לערעורים ובלבד שלא קיימת מניעה נוספת לפי דין להמשך הכהונה."

דברי הסבר

חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), התשע"ח–2017 (להלן – חוק גיל פרישה), נועד לאפשר להורה שילדו נפטר לדחות את פרישתו בארבע שנים נוספות מעבר לגיל פרישת חובה. חוק גיל פרישה, כפי שתוקן לאחרונה, חל על מי שמוגדר "עובד" ולפיכך אינו חל על אנשי דת ושופטים. מטרת הצעת חוק זו היא לאפשר גם לקאדים שהם הורים שילדם נפטר ליהנות מהזכות האמורה. הקאדים ממלאים תפקיד חברתי-קהילתי חשוב ומשמעותי, במיוחד בחברה הדרוזית והערבית, ועל כן מן הראוי לאפשר להם, ככל שהם חפצים בכך, להאריך את תקופת עבודתם ולתרום לקהילה גם לאחר גיל הפרישה במקרים בהם מדובר בהורים שילדם נפטר. המשך עבודתו של קאדי תסייע לו בהתמודדות עם השכול והיגון בו הוא שרוי וכן תאפשר לו להמשיך ולתרום לחברה ולמדינה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ה (14.07.2025)

¹ ס"ח התשכ"א, עמ' 118.